

Contrato marco de suministro con proveedores 2026

Código: CON-LEG-001

Versión: 2.0

Vigente desde: 2026-02-01

Responsable: Luis Méndez

Clasificación: Confidencial

Objeto y alcance

El presente contrato marco regula las condiciones generales bajo las cuales los proveedores incluidos en el Padrón de proveedores aprobados suministran materias primas, componentes y refacciones a Nexora Industrial S.A. (en adelante, "Nexora"). Cada compra concreta se formaliza mediante una orden de compra que hace referencia a este contrato. En caso de contradicción, prevalecen las condiciones particulares de la orden de compra solo si fueron aprobadas por escrito por el Gerente Legal.

El modelo es de aplicación obligatoria para los proveedores de piezas fundidas, acero, motores eléctricos, sellos mecánicos y rodamientos a partir del 1 de febrero de 2026.

Vigencia y renovación

El contrato tiene una vigencia de **dos años**, del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2028. Se renueva automáticamente por periodos de un año, salvo que alguna de las partes notifique por escrito su intención de no renovar con al menos **60 días naturales** de anticipación a la fecha de vencimiento.

Pedidos y entregas

- El proveedor debe confirmar cada orden de compra en un plazo máximo de 2 días hábiles.
- Las entregas se realizan en el almacén de la planta indicada en la orden (Planta Norte o Planta Sur), de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
- Toda entrega debe ir acompañada de la factura, la lista de empaque y, cuando aplique, el certificado de calidad del lote.
- Nexora puede rechazar total o parcialmente una entrega que no cumpla con las especificaciones dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción.

Penalizaciones por retraso

Por cada día natural de retraso en la entrega respecto a la fecha confirmada, el proveedor pagará una penalización equivalente al **0.5% del valor de la orden de compra**, con un **tope máximo del 10%** del valor de dicha orden. Nexora podrá descontar las penalizaciones de los pagos pendientes al proveedor. Si el retraso supera los 20 días naturales, Nexora podrá cancelar la orden sin responsabilidad.

Precios y condiciones de pago

Los precios se fijan en dólares estadounidenses (USD) y permanecen fijos durante la vigencia de cada orden de compra. Los ajustes de lista de precios del proveedor requieren aviso con 90 días de anticipación y aplican solo a órdenes emitidas después de ese plazo.

Nexora pagará las facturas a **45 días naturales** contados a partir de la fecha de aceptación de la factura.

Las facturas con errores se devuelven al proveedor y el plazo comienza de nuevo cuando se recibe la factura corregida. Los pagos se realizan por transferencia bancaria los martes y jueves.

Calidad y garantía

El proveedor garantiza que los materiales cumplen con las especificaciones técnicas acordadas y están libres de defectos de fabricación por un periodo de **12 meses** a partir de su recepción. Durante ese periodo, el proveedor reemplazará sin costo los materiales defectuosos y cubrirá los gastos de flete asociados.

El proveedor debe mantener un sistema de gestión de calidad y permitir auditorías de Nexora a sus instalaciones con un aviso previo de **10 días hábiles**.

Seguros

El proveedor debe contar con una póliza de responsabilidad civil vigente con una suma asegurada mínima de **500,000 USD** y entregar copia de la póliza a Compras al inicio del contrato y en cada renovación.

Confidencialidad

Toda la información técnica, comercial y financiera que Nexora comparta con el proveedor se considera confidencial. La obligación de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato y **cinco años** después de su terminación. Los planos y especificaciones de producto son propiedad exclusiva de Nexora y no pueden utilizarse para fabricar piezas para terceros.

Terminación anticipada

Cualquiera de las partes puede terminar el contrato sin causa mediante aviso por escrito con **60 días naturales** de anticipación. Nexora puede terminarlo de inmediato en caso de incumplimiento grave, como entregas reiteradamente defectuosas (tres rechazos en un periodo de seis meses), violación de la confidencialidad o incumplimiento del Código de ética para proveedores.

Ética y cumplimiento

El proveedor se obliga a cumplir el Código de ética y conducta de Nexora en lo que resulte aplicable. Está prohibido ofrecer a empleados de Nexora regalos, invitaciones o beneficios con valor superior al permitido por dicho código.

Jurisdicción

Para la interpretación y cumplimiento del contrato, las partes se someten a las leyes aplicables y a los tribunales competentes del domicilio de Nexora, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Firmas

El contrato debe ser firmado por el representante legal del proveedor y, por parte de Nexora, por el Jefe de Compras y el Gerente Legal, conforme a la Política de firmas y niveles de aprobación.